يعد) اى مطلقا (فعليه دم) اى لمجاوزة الوقت (فلو احرم آفاقى داخل الوقت) اي فى داخل الميقات (اواهل الحرم) اى احرموا (من الحل للحج ومن الحرم للعمرة اواهل الحل من الحرم) اى على عكس ماعين لهم من الوقت (فعليهم العود الى وقت) اى ميقات شرعي لهم لارتفاع الحرمة وسقوط الكفارة (وان لم يعودوا فعليهم الدم) والاثم لازم لهم (فان عاد) اى المتجاوز (قبل شروعه فى طواف) اى من طواف نسك كطواف عمرة أوقدوم (أووقوف) اي فى وقوف بعرفة (سقط) اى الدم (ان لبى منه) اى من الميقات على فرض انه احرم بعده والا فلا بد ان ينوى ويلبى ليصير محرما حينئذ وقيل يسقط عنه بمجرد العود وان لم يلب (وان عاد) اى المتجاوز الى الوقت (بعد شروعه) اى فى احدهما (كأن استلم الحجر) الاولى كأن نوى الطواف سواء استلمه اولا وسواء ابتدأ من نه ام لا بل الصواب ان يقال بأن نوى فانه ليس له و لا بعده نظير فى الباب (اووقف بعرفة) اى من غير طواف قدوم (لا يسقط) اى الدم (والعود الى ميقاته) اى الذى تجاوزه (أفضل) أى ولو كان أبعد للخروج عن الخلاف السابق ولان الاجر على قدر المشقة (وليس) أى العود المذكور (بشرط) أى فى سقوط الدم على ظاهر الرواية خلافا لأبى يوسف فى رواية (بل اليه) أى الرجوع الى وقته (غيره) أى لغير وقته (سواء فى سقوط الدم ومن جاوز وقته) أى الذى وصل اليه حال كونه (يقصد مكانا فى الحل) كبستان بنى عامر أوجدة أوحدة مثلا بحيث لم يمر على الحرم وليس له عند المجاوزة قصد أن يدخل الحرم بعد دخول ذلك المكان (ثم بداله) أى ظهر رأى حادث (أن يدخل مكة) أى أو الحرم ولم يرد نسكا حينئذ (فله أن يدخلها) أى مكة وكذا الحرم (بغير احرام) وفيه اشكال اذ ذكر الفقهاء فى حيلة دخول الحرم بغير احرام أن يقصد بستان بنى عامر ثم يدخل مكة وعلى ماذكره المصنف وقررناه لم تحصل الحيلة كما لايخفى فالوجه فى الجملة ان يقصد البستان قصدا أوليا ولا يضره قصده دخول الحرم بعده قصدا ضمنيا أوعارضيا كما اذا قصد مدنى جدة لبيع وشراء اولا ويكون فى خاطره أنه اذا فرغ منه ان يدخل مكة ثانيا بخلاف من جاء من الهند مثلا بقصد الحج اولا وانه يقصد دخول جدة تبعا ولو قصد بيعا وشراء لايقال فصار كمذهب الشافعى أنه اذا كان قصده الاصلى أحد النسكين يجب عليه الاحرام والا فلا فانا نقول هذا الذى ذكرنا فيما اذا لم يقصد اولا فى دخوله أرض الحرم فانه اذا قصده ودخل بغير احرام يجب عليه دم لهتك حرمة الحرم والله أعلم (ومن دخل) اى من اهل الآفاق (مكة) اوالحرم (بغير احرام فعليه احد النسكين) اى من الحج اوالعمرة وكذا عليه دم المجاوزة اوالعود (فان عاد الى ميقات من عامه فأحرم بحج فرض (اى اداء) اوقضاء اونذر اوعمرة نذر اوقضاء) وكذا عمرة سنة ومستحبة (سقط به) أى بتلبيته للاحرام من الوقت (مالزمه بالدخول من النسك) اى الغير المتعين (ودم المجاوزة وان لم ينو) اى بالاحرام (عما لزمه) اى بالخصوص لان المقصود تحصيل تعظيم البقعة وهو حاصل فى ضمن كل ماذكر وهذا استحسان والقياس ان لا يسقط ولا يجوز الا ان ينوى ماوجب عليه للدخول وهو قول زفر كما لو تحولت السنة فانه لا يجزيه بالاتفاق عما لزمه الا بتعيين النية ولعل الفرق بين الصورتين عند الأئمة الثلاثة ان السنة الاولى كالمعيار لما التزمه فيندرج فى ضمن مطلق النية ومقيدها بخلاف السنة القابلة لانها ليست لما ذكرناه قابلة (وان لم يعد الى وقت) اى بل احرم بعد المجاوزة (لم يسقط الدم ولو لم يحرم من عامه) أى لذلك النسك (لم يسقط) أى مالزمه (الا ان ينوى عما لزمه) أى نصوصا (بالدخول) اى بسبب دخوله بغير احرام) أى حينئذ (ولو دخلها مرارا) اى بغير احرام (فعليه لكل دخول نسك حج أوعمرة)

ابن عبيد بن دينار التابعى المشهور قال ليس رجل ما يكون على دابة صعبة فيقول فى اذنها أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون الا وقفت باذن الله تعالى رواه ابن السنى (واذا) عصفت الريح يقول اللهم انى أسألك خيرها وخير مافيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر مافيها وشر ما أرسلت به رواه مسلم والترمذى والنسائى والطبرانى فى كتاب الدعاء وزاد اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا (واذا) خاف ضرر المطر قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب